

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4530/2533

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด
นางสมล วงศ์เลิศสุวรรณ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดกล่องกระดาษมิตรภาพ
กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 145, มาตรา 287, มาตรา 288

ผู้ร้องเคยยื่นคำร้องขจัดทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาครั้งหนึ่งแล้ว ศาลพิพากษาว่าจำเลยเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ผู้ร้องไม่มีกรรมสิทธิ์ คดีถึงที่สุด คำสั่งของศาลดังกล่าวย่อมผูกพันผู้ร้องตาม ป.วิ.พ. มาตรา 145 ผู้ร้องจะมาร้องขอกลับส่วนอ้างว่ามีกรรมสิทธิ์ร่วมกับจำเลยอีกหาได้ไม่

คดีสืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อขายทอดตลาด ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าทรัพย์ดังกล่าวเป็นของผู้ร้องและนายวิชัย วงศ์เลิศสุวรรณ คนละครึ่งจำเลยหลอกให้นายวิชัยขายให้แล้วนำไปจำนองไว้กับโจทก์เพื่อประกันหนี้ของจำเลยที่ ๑ ผู้ร้องจึงมีสิทธิขอกลับส่วนจากเงินที่ขายทอดตลาดกึ่งหนึ่ง

โจทก์แถลงคัดค้านว่า ผู้ร้องเคยร้องขจัดทรัพย์มาครั้งหนึ่งแล้ว ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องขจัดทรัพย์ คดีถึงที่สุด ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นสอบคู่ความได้ข้อเท็จจริงตามคำคัดค้านของโจทก์ แล้ววินิจฉัยให้ยก
คำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ผู้ร้องได้ร้องขัดทรัพย์และศาลชั้นต้นวินิจฉัยข้อเท็จจริงฟัง
ว่าทรัพย์พิพาทเป็นของจำเลยที่ ๒ ผู้ร้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์พิพาท คำสั่งของ
ศาลดังกล่าวย่อมผูกพันผู้ร้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
๑๔๕ ผู้ร้องจะมาร้องขอกลับส่วนอ้างว่ามีกรรมสิทธิ์ร่วมกับจำเลยที่ ๒ อีกหาได้ไม่

พิพากษายืน.

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-อัมพร เดชศิริ)

ศาลแพ่ง - นายกอบเกียรติ รัตนพานิช

ศาลอุทธรณ์ - นายสถิตย์ ไพเราะ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ